

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6511/2534	พนักงานอัยการ จังหวัด จันทบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย โอภาส สม สกุล	โจทก์
	นาย ไพเราะ ไหวพริบ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 59 วรรคท้าย, มาตรา 225

จำเลยกับ ส.ช่วยกันจุดไฟเผาหญ้าตามร่องสวน แล้วดับไปที่ละร่อง ต่อมาเมื่อจำเลยกลับไปแล้วไฟได้ลุกไหม้ขึ้น เมื่อได้ความว่าขณะที่จำเลยกลับไปมี ส.กับค.ช่วยกันดับไฟอยู่แล้วและการดับไฟที่เหลือไม่เกินกำลังบุคคลทั้งสอง แต่การที่ไฟเกิดลุกไหม้ขึ้นภายหลังเกิดจากความประมาทของ ส. ที่มีได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอในการดับไฟ ดังนี้ การจุดไฟและละเว้นไม่อยู่ช่วยดับไฟของจำเลย ยังไม่เป็นการกระทำโดยประมาท.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกจุดไฟเผาหญ้าในที่ดินของจำเลยและประมาทไม่ดูแลดับไฟที่จุดขึ้นให้ดับสนิทก่อน เป็นเหตุให้ไฟลุกไหม้ขึ้นอีกและลามเข้าไปในสวนผลไม้ของผู้เสียหาย เป็นเนื้อที่ 20 ไร่ค่าเสียหาย 300,000 บาท ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 225

ระหว่างการพิจารณา นายโอภาส สมสกุล ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225 จำคุก 6 เดือน ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...จำเลยและนางสมบัติจุดไฟเผาหญ้าตามร่องต้นยางในสวนของจำเลยเพื่อจะขุดมันที่ปลูกไว้ระหว่างร่องจำเลยกับนางสมบัติค่อย ๆ จุดไล่ไปที่ละร่อง แล้วดับไปที่ละร่องแล้วจุดใหม่แล้วดับจนถึงร่องที่เกิดเหตุ การที่จำเลยกับนางสมบัติจุดไฟแล้วจำเลยกลับไปเสียก่อน ปล่อยให้นางสมบัติกับนางตุ้มพยานโจทก์ช่วยกันดับไฟตามลำพัง การจุดไฟและการละเว้นไม่ช่วยดับไฟของจำเลยดังกล่าวยังไม่พอพียงว่า จำเลยกระทำโดยประมาท เพราะขณะที่จำเลยกลับไป นางสมบัติกับนางตุ้มลูกจ้างก็รอดับไฟอยู่แล้วและไม่ปรากฏว่าการดับไฟที่เหลืออยู่นั้นเกินกำลังของบุคคลทั้งสองที่จะดับได้ การที่ไฟเกิดลุกไหม้ขึ้นภายหลังเกิดจากความประมาทของนางสมบัติที่มีได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอในการดับไฟหาใช่เกิดจากการกระทำโดยประมาทของจำเลยไม่ จำเลยจึงไม่มีความผิดตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจำเลยนั้นชอบแล้วฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ยงยุทธ ธารีสาร-นิเวศน์ คำผอง-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ